

코스닥시장 상장규정 일부개정규정안

1. 개정이유

- 「자본시장 체질개선 방안」(‘26.3.18, 관계기관 합동) 관련 조치로서 중복상장과 관련하여 코스닥시장 상장법인의 이사회가 일반주주에 대한 보호 노력을 충실히 이행하도록 코스닥시장 상장법인의 의무사항 등을 신설하고 위반 시 제재 근거를 마련하고,
 - 중복상장 규제를 회피하기 위해 비상장 자회사를 상장 자회사와 합병하는 경우 등을 우회상장의 유형으로 추가

2. 주요내용

- 종속회사등 상장*시 코스닥시장 상장법인 이사회의 의무 신설(안 제 19조의2)
 - * 해외 증권시장에 상장하는 경우 포함
 - 종속회사등 상장 추진시 코스닥시장 상장법인 이사회는 주주에게 미치는 영향을 평가하고 주주 보호방안을 마련하도록 의무화
 - 주주 보호방안 등에 관하여 주주와 소통하거나 주주총회에 준하는 절차에 따라 주주 동의 여부를 확인하도록 의무화
 - 주주 소통 결과 또는 주주 동의 여부 등을 고려하여 종속회사등 상장에 대한 찬반의견을 결정하고 해당 찬반의견을 종속회사등에 통지하도록 의무화

- 한편, 코스닥시장 상장법인 이사회의 공정한 직무 집행을 위해 이사회에서 정하는 바에 따라 별도의 위원회*를 설치·운영하도록 의무화

* 위원장을 독립이사로 하거나 3분의 2 이상을 독립이사 및 외부전문가로 구성하되, 독립이사의 자격을 갖춘 외부전문가를 위원으로 선임가능

☐ 중복상장 규제 회피를 위한 합병 등 방지(안 제33조제3항)

- 중복상장 규제를 회피하기 위한 비상장법인과의 합병* 등을 우회상장 유형으로 추가

* 예. 코스닥시장 상장법인의 비상장 종속회사와 상장 종속회사가 합병하는 경우 등

☐ 중복상장 규제 위반시 상장계약 위약금 부과근거 마련(안 제53조의2)

- 중복상장 관련 코스닥시장 상장법인의 의무 미이행시 상장위원회의 심의를 거쳐 10억원 이내에서 상장계약 위약금을 부과할 수 있도록 함

☐ 기타 조문 정비(안 제2조제1항제48호)

3. 참고사항

☐ 심사등 : (1) 리스크관리부 심사 완료 (심사연번호 : 제26-00호)

(2) 시장감시본부 협의 완료 (감시제도-000)

☐ 기 타 : 신·구조문 대비표

코스닥시장 상장규정 일부개정규정안

코스닥시장 상장규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1항제48호 중 “근로자의 날”을 삭제한다.

제19조의2를 다음과 같이 신설한다.

제19조의2(종속회사등 상장에 관한 특례) ① 코스닥시장 상장법인의 이사회는 종속회사 등 세칙으로 정하는 회사(이하 “종속회사등”이라 한다)가 유가증권시장·코스닥시장 또는 해외증권시장에 상장(추가상장 및 변경상장은 제외한다)하려는 경우 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.

1. 종속회사등의 상장이 코스닥시장 상장법인의 주주에게 미치는 영향을 평가하고 결의할 것
2. 코스닥시장 상장법인의 주주에 대한 보호방안을 마련하고 결의할 것
3. 제1호 및 제2호의 사항에 관하여 코스닥시장 상장법인의 주주와 소통하거나 주주총회 또는 그와 유사한 방법으로 해당 주주의 동의 여부를 확인할 것
4. 제3호의 주주 소통 결과 또는 주주 동의 여부 등을 고려하여 종속회사등의 상장에 대한 찬성 여부를 결의할 것

5. 제4호에 따라 결의한 찬성 여부를 종속회사등에 통지할 것

② 코스닥시장 상장법인의 이사회는 이사회에서 정하는 바에 따라 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 별도의 위원회(이하 이 항에서 “위원회”라 한다)를 설치하고 전항 제1호부터 제4호까지의 사항에 대해 해당 위원회의 심의 또는 동의 절차를 거쳐야 한다. 이 경우 위원회의 회의 운영 절차 등에 관한 사항은 「상법」 제390조·제391조·제391조의3 및 제392조의 규정을 준용하여 정한다.

1. 3인 이상의 위원으로 구성할 것

2. 제1호의 위원은 이사 및 「상법」 제542조의8제2항의 자격요건을 갖춘 외부전문가일 것

3. 독립이사가 위원장이거나 독립이사 및 외부전문가가 위원의 3분의 2 이상일 것

4. 위원회가 회사의 비용으로 독립된 전문가의 도움을 구할 수 있을 것

제33조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 보통주식 상장법인이 주권비상장법인과 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 통해 주권비상장법인의 지분증권이 상장되는 효과가 있는 경우로서 제19조의2에 따른 상장에 해당하는 등 공익 실현과 투자자 보호를 위해 주권비상장법인이 상장예비심사를 받아야 할 필요가 있다고 거래소가 인정하는 경우 우회상장에 해당하는 것으로 본다.

제53조의2를 다음과 같이 신설한다.

제53조의2(상장계약위약금) ① 거래소는 코스닥시장 상장법인이 제19조의2를 위반하여 종속회사등 상장과 관련된 주주 보호 의무를 이행하지 않고 종속회사등을 상장(해외증권시장에 상장하는 경우를 포함한다)하는 경우 상장위원회의 심의를 거쳐 10억원 이내에서 상장계약위약금(이하 “위약금”이라 한다)을 부과할 수 있다.

② 제1항의 위약금 부과와 관련하여 부과기준, 부과금액 등 필요한 사항은 거래소가 세칙으로 정한다.

③ 거래소는 제1항에 따라 위약금을 부과한 경우 위반 내용 및 관련 규정 등을 공표할 수 있다.

④ 거래소는 코스닥시장 상장법인이 납부기한 내에 제1항에 따른 위약금을 납부하지 아니한 경우 지급명령의 신청 등 필요한 절차를 취할 수 있다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2026년 0월 0일부터 시행한다.

제2조(종속회사등 상장에 관한 특례 적용례) 제19조의2 및 제53조의2의 개정규정은 이 규정 시행일 이후에 종속회사등이 상장을 신청(해외증권시장에 상장을 신청하는 경우를 포함한다)하는 코스닥시장 상장법인부터 적용한다.

제3조(주권비상장법인과의 거래를 통한 우회상장 관련 적용례) 제33조 제3항의 개정규정은 이 규정 시행일 이후에 보통주식 상장법인이 그 이사회를 통하여 주권비상장법인과 제33조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 것을 결의하는 경우부터 적용한다.

신·구조문대비표

현행	개정안	비고
제2조(정의) ① 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 47. (생략) 48. "영업일"이란 공휴일, <u>토요일, 근로자의 날을</u> 제외한 날을 말한다. ② (생략) <신설>	제2조(정의) ① 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 47. (현행과 같음) 48. ----- <u>토요일을</u> ----- --. ② (현행과 같음) <u>제19조의2(종속회사등 상장</u> <u>에 관한 특례) ① 코스닥</u> <u>시장 상장법인의 이사회는</u> <u>종속회사 등 세칙으로 정</u> <u>하는 회사(이하 "종속회사</u> <u>등"이라 한다)가 유가증권</u> <u>시장·코스닥시장 또는 해</u> <u>외증권시장에 상장(추가상</u> <u>장 및 변경상장은 제외하</u> <u>다)하려는 경우 다음 각</u> <u>호의 사항을 이행하여야</u> <u>한다.</u> 1. <u>종속회사등의 상장이</u> <u>코스닥시장 상장법인의 주</u> <u>주에게 미치는 영향을 평</u> <u>가하고 결의할 것</u> 2. <u>코스닥시장 상장법인의</u>	공휴일법 개정 반영 종속회 사등 상장시 코스닥 시장 상장법인 이사의의 의무 신설

현행	개정안	비고
	<u>주주에 대한 보호방안을 마련하고 결의할 것</u> <u>3. 제1호 및 제2호의 사항에 관하여 코스닥시장 상장법인의 주주와 소통하거나 주주총회 또는 그와 유사한 방법으로 해당 주주의 동의 여부를 확인할 것</u> <u>4. 제3호의 주주 소통 결과 또는 주주 동의 여부를 등을 고려하여 종속회사등의 상장에 대한 찬성 여부를 결의할 것</u> <u>5. 제4호에 따라 결의한 찬성 여부를 종속회사등에 통지할 것</u> <u>② 코스닥시장 상장법인의 이사회는 이사회에서 정하는 바에 따라 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 별도의 위원회(이하 이 항에서 “위원회”라 한다)를 설치하고 전항 제1호부터 제4호까지의 사항에 대해 해당 위원회의 심의 또는 동의 절차를 거쳐야 한다. 이 경우 위원회의 회의 운</u>	

현행	개정안	비고
제33조(우회상장) ①·② (생략) <신설>	<u>영 절차 등에 관한 사항은 「상법」 제390조·제391조·제391조의3 및 제392조의 규정을 준용하여 정한다.</u> <u>1. 3인 이상의 위원으로 구성할 것</u> <u>2. 제1호의 위원은 이사 및 「상법」 제542조의8제2항의 자격요건을 갖춘 외부전문가일 것</u> <u>3. 독립이사가 위원장이거나 독립이사 및 외부전문가가 위원의 3분의 2 이상일 것</u> <u>4. 위원회가 회사의 비용으로 독립된 전문가의 도움을 구할 수 있을 것</u> 제33조(우회상장) ①·② (현행과 같음) <u>③ 보통주식 상장법인이 주권비상장법인과 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 통해 주권비상장법인의 지분증권이 상장되는 효과가 있는 경우로서 제19조의2에 따른 상</u>	중복상장 규제 회피를 위한 합병 등 방지

현행	개정안	비고
<신설>	<u>장에 해당하는 등 공익 실현과 투자자 보호를 위해 주권비상장법인이 상장에 비심사를 받아야 할 필요가 있다고 거래소가 인정하는 경우 우회상장에 해당하는 것으로 본다.</u> <u>제53조의2(상장계약위약금)</u> <u>① 거래소는 코스닥시장 상장법인이 제19조의2를 위반하여 종속회사등 상장과 관련한 주주 보호 의무를 이행하지 않고 종속회사등을 상장(해외증권시장에 상장하는 경우를 포함한다)하는 경우 상장위원회의 심의를 거쳐 10억원 이내에서 상장계약위약금(이하 “위약금”이라 한다)을 부과할 수 있다.</u> <u>② 제1항의 위약금 부과와 관련하여 부과기준, 부과금액 등 필요한 사항은 거래소가 세칙으로 정한다.</u> <u>③ 거래소는 제1항에 따라 위약금을 부과한 경우 위반 내용 및 관련 규정 등</u>	상장계약 위약금 부과 근거 신설

현행	개정안	비고
	<u>을 공표할 수 있다.</u> ④ <u>거래소는 코스닥시장 상장법인이 납부기한 내에 제1항에 따른 위약금을 납부하지 아니한 경우 지급 명령의 신청 등 필요한 절차를 취할 수 있다.</u>	